SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3115023 - RS (2025/0461130-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVADO	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
		ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
		GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
		DEMETRIOS KOVELIS - SP347713
		JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
		AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
		MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
		FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
		GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
		ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **1.** OFENSA AOS ARTS. 159, § 3º E 5º, I E II, E 422 DO CPP. OITIVA DE PERITOS. EXCLUSÃO POR PRECLUSÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. **2.** PREJUÍZO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. **3.** AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O processo guarda inúmeras particularidades que não podem ser desconsideradas na análise da legalidade ou não da exclusão da oitiva dos peritos. Primeiramente, cuida-se de processo no qual um médico e uma enfermeira são acusados do homicídio de um recém-nascido, após a realização do seu parto. Trata-se de contexto fático que demanda, portanto, a correta aferição de elementares inerentes à atuação médica e desbordam não apenas dos conhecimentos jurídicos mas especialmente do conhecimento da média da população.

2. No que concerne especificamente ao prejuízo, sabe-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a condenação, por si só, não é reveladora do prejuízo. Dessa forma, a simples informação de que sobreveio a condenação dos recorrentes às penas de 14 anos para

Documento eletrônico VDA59388364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2026 12:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2026. Código de Controle do Documento: 51f61fa1-81b4-407a-9cd4-04b41f624566

Ricardo e de 11 anos para Neusa não enseja eventual nulidade. **Contudo, consta expressamente do acórdão recorrido que os laudos juntados pela defesa foram explorados pela acusação, sem que fosse possível o enfrentamento técnico da controvérsia, em razão do indeferimento da oitiva dos assistentes técnicos da defesa.**

- Dessa forma, não há se falar em supressão de instância e tem-se devidamente demonstrado o prejuízo à defesa no julgamento perante o Tribunal do Júri, em especial diante da complexidade inerente aos fatos em julgamento, devendo se prestigiar o princípio da plenitude de defesa em detrimento do fenômeno processual da alegada preclusão. Dessa forma, deve se restabelecer a decisão da Magistrada de origem que deferiu a oitiva dos peritos, com renovação do julgamento, para que se garanta aos acusados condições efetivas de refutar a hipótese acusatória.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik (voto-vista), Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 18 de agosto de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA59388364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2026 12:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2026. Código de Controle do Documento: 51f61fa1-81b4-407a-9cd4-04b41f624566

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3115023 - RS (2025/0461130-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVADO	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
		ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
		GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
		DEMETRIOS KOVELIS - SP347713
		JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
		AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
		MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
		FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
		GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
		ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **1.** OFENSA AOS ARTS. 159, § 3º E 5º, I E II, E 422 DO CPP. OITIVA DE PERITOS. EXCLUSÃO POR PRECLUSÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. **2.** PREJUÍZO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. **3.** AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O processo guarda inúmeras particularidades que não podem ser desconsideradas na análise da legalidade ou não da exclusão da oitiva dos peritos. Primeiramente, cuida-se de processo no qual um médico e uma enfermeira são acusados do homicídio de um recém-nascido, após a realização do seu parto. Trata-se de contexto fático que demanda, portanto, a correta aferição de elementares inerentes à atuação médica e desbordam não apenas dos conhecimentos jurídicos mas especialmente do conhecimento da média da população.

2. No que concerne especificamente ao prejuízo, sabe-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a condenação, por si só, não é reveladora do prejuízo. Dessa forma, a simples informação de que sobreveio a condenação dos recorrentes às penas de 14 anos para

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

Ricardo e de 11 anos para Neusa não enseja eventual nulidade. **Contudo, consta expressamente do acórdão recorrido que os laudos juntados pela defesa foram explorados pela acusação, sem que fosse possível o enfrentamento técnico da controvérsia, em razão do indeferimento da oitiva dos assistentes técnicos da defesa.**
- Dessa forma, não há se falar em supressão de instância e tem-se devidamente demonstrado o prejuízo à defesa no julgamento perante o Tribunal do Júri, em especial diante da complexidade inerente aos fatos em julgamento, devendo se prestigiar o princípio da plenitude de defesa em detrimento do fenômeno processual da alegada preclusão. Dessa forma, deve se restabelecer a decisão da Magistrada de origem que deferiu a oitiva dos peritos, com renovação do julgamento, para que se garanta aos acusados condições efetivas de refutar a hipótese acusatória.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática, da minha lavra, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para restabelecer a decisão da Magistrada de origem, que autorizou a oitiva dos peritos. Por conseguinte, anulou-se o julgamento do júri para que novo seja realizado com efetiva observância ao princípio da plenitude de defesa.

Consta dos autos que os recorrentes foram pronunciados como incursos no art. 121 do Código Penal. Antes do Júri, o Juiz Presidente deferiu o pedido defensivo de juntada de parecer técnico e de oitiva de dois peritos durante o julgamento. Irresignado, o Minisstério Público ajuizou correição parcial, a qual foi julgada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 92):

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRAZO DO ART. 422 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. JUNTADA DE PARECERES TÉCNICOS. INQUIRIÇÃO DE PERITOS EM PLENÁRIO. DECISÃO CASSADA EM PARTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA CORREIÇÃO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público interpôs correição parcial contra decisão do 2º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, que deferiu a juntada de parecer técnico e a oitiva de dois peritos em plenário, no julgamento marcado para 25/03/2025. 2. Requereu-se, liminarmente, o desentranhamento dos documentos juntados no evento nº 141 do Eproc, bem como a reforma da decisão quanto à oitiva dos peritos, por intempestividade nos termos do art. 422 do CPP. 3. Liminar deferida parcialmente para cassar a decisão apenas na parte referente à oitiva dos técnicos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se a decisão que admitiu a oitiva de peritos técnicos em plenário é válida, diante da preclusão do prazo previsto no art. 422 do CPP; e saber se é possível a juntada de pareceres técnicos após esse prazo, desde que respeitado o tríduo legal anterior à sessão de julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo do art. 422 do CPP é preclusivo para apresentação do rol de testemunhas e*

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

requerimento de diligências para o plenário do júri. 6. A tentativa de inquirição dos peritos fora do prazo não se sustenta mesmo diante do argumento de plenitude de defesa, pois a produção probatória oral em plenário está submetida ao rito especial do júri. 7. Por outro lado, quanto à juntada dos pareceres técnicos, observados os requisitos dos arts. 231 e 479 do CPP, especialmente quanto à antecedência mínima de 3 dias e a ciência da parte contrária, inexiste impedimento para sua aceitação como prova documental. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Correição parcial conhecida e parcialmente provida, para cassar a decisão apenas no ponto em que autorizava a oitiva dos peritos em plenário, mantendo-se a validade da juntada dos pareceres técnicos. 9. Tese de julgamento: "No procedimento do Tribunal do Júri, é incabível a oitiva de testemunhas ou peritos não arrolados no prazo preclusivo do art. 422 do CPP. Por outro lado, a juntada de documentos, inclusive pareceres técnicos, é válida se respeitado o tríduo legal previsto no art. 479 do CPP e garantida a ciência da parte contrária."

Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (e-STJ fls. 117):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA E CABIMENTO DO INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. A defesa opôs embargos de declaração contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que deu parcial provimento à correição parcial interposta pelo Ministério Público, para cassar a decisão de primeiro grau apenas quanto ao deferimento da oitiva de técnicos em plenário, mantendo as demais disposições. 2. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto às preliminares de incompetência da relatoria e ao descabimento da correição parcial interposta pelo Parquet, além de violação aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da competência do relator e ao cabimento da correição parcial; e saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre os argumentos relativos à mitigação dos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 5. O relator verificou que os pontos suscitados pela defesa já haviam sido enfrentados nas decisões anteriores, inclusive em agravo regimental, não se constatando omissão a ser sanada. 6. A alegação de incompetência foi afastada com base no art. 91, I, "a", da Constituição Federal e nos arts. 29, III, e 180, V, do Regimento Interno do TJRS, com a devida fundamentação quanto à regularidade da distribuição por sorteio. 7. O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do TJRS: "mesmo evidenciado que o intuito dos embargos declaratórios seja prequestionar a matéria para eventual recurso especial ou extraordinário, imprescindível a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do aresto". 8. A jurisprudência citada reforça a tese de que a finalidade de rediscutir matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos. Tese de julgamento: "A ausência de

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quando se verifica a tentativa de rediscutir matéria já decidida. O prequestionamento exige a presença de vício decisório, o que não se constata na espécie."

No recurso especial, a defesa apontou, em um primeiro momento, a incompetência da Câmara Criminal, em virtude de não se ter observado a regra de prevenção, prevista no art. 83 do Código de Processo Penal e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indicou, no mais, que não é cabível correição parcial, haja vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo penal. Considerou, assim, violados o art. 299 do RITJRS e o art. 581 do Código de Processo Penal.

Por fim, afirmou que houve mitigação da ampla defesa, devendo ser restabelecida a decisão do Magistrado de origem, em atenção ao disposto nos arts. 422 e 159, ambos do Código de Processo Penal. Destacou que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao apontar afronta aos artigos 159, §3º e §5º, incisos I e II, c/c o artigo 422 e ao princípio do devido processo legal quando negado ao réu inquirição em plenário do Júri dos assistentes técnicos".

O recurso teve seu seguimento negado e subiu a esta Corte Superior por meio da interposição do agravo em recurso especial, sendo o pedido defensivo parcialmente acolhido, para restabelecer a decisão da Magistrada de origem que autorizou a oitiva dos peritos. Por conseguinte, anulou-se o julgamento do júri para que novo seja realizado com efetiva observância ao princípio da plenitude de defesa.

No presente agravo regimental, o agravante aponta supressão de instância quanto ao prejuízo indicado na decisão monocrática, uma vez que a correição parcial foi julgada antes da realização do júri, motivo pelo qual o acórdão recorrido não enfrentou os episódios ocorridos no júri. No mais, afirma que não há se falar em demonstração do prejuízo e que houve preclusão.

Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece prosperar.

Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, no que diz respeito à alegada afronta ao art. 159, §§ 3º e 5º, incisos I e II, c/c o art. 422, ambos do Código de Processo Penal, a decisão de inadmissibilidade aplicou o óbice do enunciado n. 83 da

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O agravante, no entanto, aponta distinção no caso concreto, uma vez que buscava não a oitiva de testemunha, mas sim de perito, motivo pelo qual a alegação deve ser analisada sob perspectiva distinta.

Realmente, em recentes julgados desta Corte Superior sobre o tema, a alegada ofensa ao art. 422 do Código de Processo Penal, em razão da não oitiva de peritos e assistentes técnicos, deixou de ser reconhecida por ausência de demonstração de prejuízo concreto. De fato, considerou-se que "[n]ão se comprovou que o indeferimento da oitiva de perito em plenário causou algum prejuízo efetivo à defesa do agravante". (AgRg no HC n. 930.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

No mesmo sentido:

> *5. Quanto à tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de peritos e assistentes técnicos, que não se incluem no rol de testemunhas, o Juiz de primeira instância registrou nas sessões de julgamento que,* ***quanto ao pedido de oitiva do assistente técnico Éder Márcio Mascarenhas e do perito Humberto Gonçalves Cardoso na sessão do Júri, solicitado pela Defesa (ID9535068825 - Pág. 23), como esses profissionais não foram arrolados dentro do rol do art. 422 do CPP, conforme observado no ID Num. 9535068825 - Pág. 24, não foi determinada a intimação deles para serem ouvidos em juízo, pois no rito especial do Tribunal do Júri não há previsão legal expressa que autorize a oitiva de informantes e peritos sem interferir no número máximo de testemunhas arroladas".*** *6. [...] o direito da defesa de produzir provas albergado por norma supralegal encontra respaldo no CPP, inclusive na fase do art. 422 do CPP, não sendo violado pelas instâncias ordinárias que justificam o indeferimento de pleito com base na desnecessidade da prova para formação do convencimento (AgRg no AREsp n. 1.426.168/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 7. O recorrente não conseguiu demonstrar prejuízo devido ao alegado vício, não indicando o que pretendia esclarecer sobre os laudos periciais anexados aos autos; bem como não apresentando qualquer quesito complementar a ser submetido aos peritos oficiais ou ao assistente técnico. Destaca-se que, na sessão de julgamento, após a oitiva de duas testemunhas, dispensou as demais. O reconhecimento de eventual nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de prejuízo efetivo, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 8. [...]. (REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)*

No caso dos autos, o Magistrado de origem autorizou a oitiva dos assistentes técnicos, com fundamento no princípio da plenitude de defesa, nos seguintes termos (eSTJ fl. 89):

> *É consabido que o artigo 422 do CPP é o momento, no judicium causae para as partes requererem as provas que pretendem produzir em plenário, inclusive devendo apresentar o rol das testemunhas, peritos, informantes e, eventualmente, vítima(s) que pretendem sejam ouvidos em plenário. Sabido*

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

> *que tal prazo é preclusivo quanto à produção probatória pretendida em plenário. O STJ firmou posicionamento nesse sentido1. No caso versado, houve a apresentação de rol de testemunhas pela Defesa, consoante supramencionado, tendo ocorrido, agora, a juntada de pareceres técnicos, com o requerimento de oitiva dos assistentes técnicos, a fim de prestarem esclarecimentos atinentes à matéria médica.* ***Em que pese a dicção legal e repertório da jurisprudência, estou em permitir a inquirição dos assistentes técnicos objeto do rol tardio, amparada na plenitude de defesa, que deve pautar o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida submetidos ao Tribunal do Júri.***

O Tribunal de origem, por seu turno, deferiu parcialmente a liminar e confirmou sua decisão no mérito, considerando adequada apenas a juntada dos laudos, revertendo a decisão que havia autorizado a oitiva dos peritos, com fundamento na "preclusão na indicação de assistentes a serem inquiridos" (e-STJ fl. 89). Ao ensejo (eSTJ fls. 90-91):

> *O artigo 422, do CPP prevê o momento processual adequado para a indicação das provas que as partes pretendem produzir no Plenário. Mesmo se tratando de manifestação facultativa, não se pronunciando a parte nesta ocasião, encontra-se preclusa a oportunidade de requerer a produção de provas no Tribunal do Júri, seja de arrolar testemunhas que iriam depor perante os jurados, seja de juntar documentos e requerer diligências.* ***Logo, consoante adiantado, o pleito de inquirição dos assistentes, enquadrado como prova oral amplamente considerada, encontra-se fulminado pela preclusão, restando confirmado o impedimento de oitiva dos peritos como testemunhas na Sessão de Julgamento.*** *Outrossim, de acordo com o artigo 231, do CPP, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do preso, à exceção de casos previstos em lei. Com efeito, em atenção ao atigo 479, do CPP, a juntada de documentos a serem lidos durante o julgamento perante o Tribunal do Júri deve ocorrer com a antecedência mínima de 03 dias úteis, prazo assegurado a fim de que a parte contrária não seja surpreendida na Sessão Plenária, situação que fora respeitada nos autos quanto à juntada dos laudos trazidos pela defesa, vez que observado o tríduo legal e devidamente cientificada a acusação.*

Por ocasião do julgamento do mérito da Correição Parcial, o Tribunal de origem registrou a superveniência do Julgamento pelo Tribunal do Júri, consignando que a acusação buscou explorar o conteúdo dos pareceres juntados pela defesa e que houve irresignação defensiva, por ofensa ao princípio da paridade de armas, diante do indeferimento de oitiva dos peritos. A propósito (e-STJ fl. 90):

> *Afora o esgotamento da temática quando do exame liminar do pedido, acresço que, entre os dias 25 e 28 de março deste ano, fora realizado o julgamento dos acusados, ocasião em que houve manifestação acerca da matéria aqui discorrida (evento 270, DOC1): "2. No decorrer das perguntas do Assistente à Acusação à testemunha Sami A. R. J. El Jundi, a Defesa impugnou as perguntas referentes aos pareceres técnicos acostados aos autos (evento 141, PARECER2, evento 141, PARECER3). Referiu, em síntese, que a Defesa requereu a inquirição, em plenário, dos pareceristas, o que, na correição parcial, foi indeferido. Assim, considerando que tais profissionais não podem explicar o conteúdo de seus pareceres, tampouco confrontar o que a testemunha arrolada pelo Ministério Público depõem, em plenário, ou, eventualmente, realizar uma acareação entre ambos, a Defesa entende que os*

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

pareceres não podem ser objeto de confronto pela testemunha Sami A. R. J. El Jundi.

Após trazer o contexto recursal, reafirmo que o processo guarda inúmeras particularidades que não podem ser desconsideradas na análise da legalidade ou não da exclusão da oitiva dos peritos. Primeiramente, cuida-se de processo no qual um médico e uma enfermeira são acusados do homicídio de um recém-nascido, após a realização do seu parto. Trata-se de contexto fático que demanda, portanto, a correta aferição de elementares inerentes à atuação médica e desbordam não apenas dos conhecimentos jurídicos mas especialmente do conhecimento da média da população.

No que concerne especificamente ao prejuízo, sabe-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a condenação, por si só, não é reveladora do prejuízo. Dessa forma, a simples informação de que sobreveio a condenação dos recorrentes às penas de 14 anos para Ricardo e de 11 anos para Neusa não enseja eventual nulidade. **Contudo, consta expressamente do acórdão recorrido que os laudos juntados pela defesa foram explorados pela acusação, sem que fosse possível o enfrentamento técnico da controvérsia, em razão do indeferimento da oitiva dos assistentes técnicos da defesa.** Dessa forma, não há se falar em supressão de instância e mostra-se devidamente demonstrado o prejuízo.

Como bem destacou o eminente parecerista - Professor Doutor Geraldo Prado, o indeferimento da oitiva dos especialistas da defesa, ao mesmo tempo "em que se permitiu a manifestação oral do perito da acusação, gerou uma inaceitável assimetria processual. Houve uma inversão da lógica que orienta o direito ao confronto, pois se viabilizou a crítica às declarações testemunhais favoráveis ao acusado, contidas nos laudos, e impediu-se o confronto com as declarações contrárias, contidas no laudo da acusação. Nessa linha de raciocínio, a complexidade da causa, que envolve a discussão sobre o nexo de causalidade, não poderia justificar o cerceamento da defesa, mas sim reforçar a necessidade de ouvir os especialistas para a correta elucidação dos fatos pelos jurados. Ademais, o parecer esclarece que o direito de defesa, de estatura constitucional, não pode ser subordinado à preclusão disposta no artigo 422 do Código de Processo Penal, sob pena de se proteger a prova escrita em detrimento da produção oral, característica essencial do procedimento do Júri" (e-STJ fl. 260).

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o agravante, tem-se devidamente demonstrado o prejuízo à defesa no julgamento perante o Tribunal do Júri, em especial diante da complexidade inerente aos fatos em julgamento, devendo se prestigiar o princípio da plenitude de defesa em detrimento do fenômeno processual da alegada preclusão. Dessa forma, deve se restabelecer a decisão da Magistrada de origem que deferiu a oitiva dos peritos, com renovação do julgamento, para que se garanta aos acusados condições efetivas de refutar a hipótese acusatória.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REABERTURA DA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

PRECLUSÃO TEMPORAL. DEFESA DEFICIENTE. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que determinou a reabertura da fase do artigo 422 do Código de Processo Penal em favor da defesa do acusado, após substituição da Defensoria Pública por defesa constituída. 2. O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV e VI, do Código Penal. A defesa alegou nulidade por falta de intimação pessoal para fins do artigo 422 do Código de Processo Penal, ausência de prontuário médico da vítima e falta de exame toxicológico do réu, além de deficiência na atuação da Defensoria Pública, que não apresentou a tese de autodefesa do acusado. 3. O Tribunal de origem negou a ordem em habeas corpus, entendendo que não havia manifesta ilegalidade na decisão impugnada e que o habeas corpus não poderia ser utilizado como substituto de recurso ordinário. 4. A decisão agravada determinou a reabertura da fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, considerando a troca de defesa e a necessidade de ajuste na estratégia defensiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição da Defensoria Pública por defesa constituída após a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal justifica a reabertura dessa fase para ajuste na estratégia defensiva; e (ii) saber se a preclusão temporal impede a reabertura da fase do artigo 422 do Código de Processo Penal para permitir à nova defesa a apresentação de rol de testemunhas e requerimento de diligências. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A substituição da Defensoria Pública por defesa constituída após a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, aliada à alegação de deficiência na atuação da Defensoria Pública, justifica a reabertura dessa fase para permitir o ajuste na estratégia defensiva. ***7. A preclusão temporal não pode prevalecer quando há demonstração de prejuízo à defesa do acusado, especialmente em casos de troca de defesa e necessidade de apresentação de provas relevantes para a tese defensiva.*** *8. A plenitude de defesa é princípio constitucional que ampara o instituto do júri, sendo essencial garantir ao acusado condições efetivas de refutar a hipótese acusatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A substituição da defesa após a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal pode justificar a reabertura dessa fase para ajuste na estratégia defensiva, desde que demonstrado prejuízo ao acusado. 2. A preclusão temporal não impede a reabertura da fase do artigo 422 do Código de Processo Penal quando há demonstração de prejuízo à defesa do acusado. 3. A plenitude de defesa é princípio constitucional que deve ser garantido ao acusado, especialmente no Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 422 e 563; CP, art. 121, §2º, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no REsp 1.918.580/RS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025, DJEN de 16.06.2025; STF, HC 91.474/RJ, Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02.08.2010. (AgRg no RHC n. 224.342/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)*

No mesmo diapasão: REsp n. 1.828.483/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019; REsp n. 1.776.472/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

11/3/2019 e REsp n. 1.678.050/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do combativo órgão ministerial, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA59319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/08/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: f6065d92-fa8f-4f8f-9fae-eeeeaba79358

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0461130-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.115.023 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50328576420148210001 50687421120258217000

EM MESA JULGADO: 05/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVANTE	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252 ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807 DEMETRIOS KOVELIS - SP347713 JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS	:	AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082 MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771 FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555 GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA	:	ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVADO	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252 ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807 DEMETRIOS KOVELIS - SP347713 JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS	:	AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082 MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771 FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555 GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA	:	ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,

C5426054855<4416485840@ 2025/0461130-4 - AREsp 3115023 Petição : 2026/0039990-8 (AgRg)

Documento eletrônico VDA56481107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:14
Código de Controle do Documento: 4CD4AEF5-5B07-4EA2-970E-5BB0610E339A

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0461130-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.115.023 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

pediu vista antecipada o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornick"

Aguardam os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas.

Documento eletrônico VDA56481107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:14
Código de Controle do Documento: 4CD4AEF5-5B07-4EA2-970E-5BB0610E339A

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3115023 - RS (2025/0461130-4)

RELATOR	:	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVADO	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
		ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
		GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
		DEMETRIOS KOVELIS - SP347713
		JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
		AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
		MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771
		FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
		GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
		ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática do em. Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA que, conhecendo do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dando-lhe provimento, restabeleceu a decisão da Magistrada de primeiro grau que autorizara a oitiva dos peritos indicados pela defesa e, por conseguinte, anulou o julgamento do Tribunal do Júri, para que outro seja realizado com efetiva observância ao princípio da plenitude de defesa (e-STJ fls. 377-390).

Extrai-se dos autos que NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES e RICARDO HERBERT JONES — respectivamente enfermeira e médico obstetra — foram pronunciados como incursos no art. 121 do Código Penal, em razão da morte de recém-nascido ocorrida no contexto de parto domiciliar realizado entre os dias 18 e 19 de setembro de 2010. Antes da sessão de julgamento, o Juízo Presidente deferiu o pedido

defensivo de juntada de pareceres técnicos e de oitiva de dois peritos durante o plenário.

Irresignado, o Ministério Público estadual ajuizou correição parcial, buscando o desentranhamento dos documentos e a reforma da decisão quanto à oitiva dos peritos, ao fundamento de intempestividade, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deferiu parcialmente a liminar e, no mérito, julgou parcialmente procedente a correição parcial, cassando a decisão de origem apenas no ponto em que autorizava a oitiva dos peritos em plenário, mantida a validade da juntada dos pareceres técnicos (e-STJ fls. 88-93). Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls. 114-118). Realizada a sessão entre os dias 25 e 28 de março de 2025, os acusados foram condenados às penas de 14 anos de reclusão (Ricardo) e de 11 anos de reclusão (Neusa), em regime inicial fechado.

Inadmitido o recurso especial na origem e provido em parte o agravo por esta Corte, sobreveio o presente agravo regimental ministerial (e-STJ fls. 413-425), no qual o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática teria incorrido em supressão de instância, ao valer-se de fatos ocorridos na sessão do júri — notadamente a exploração dos laudos pela acusação — que não teriam sido enfrentados no acórdão recorrido, mormente porque a correição parcial foi apresentada antes da realização do júri; (ii) que não houve demonstração de prejuízo concreto, porquanto a defesa apresentou diversos laudos e arrolou testemunhas qualificadas na área médica; (iii) que o prazo do art. 422 do Código de Processo Penal é preclusivo, tendo as testemunhas/assistentes técnicos sido arrolados apenas em 13/02/2025, muito após a intimação para os fins do referido dispositivo; e (iv) que a anulação do veredicto, sem prejuízo efetivo e diante da preclusão, ofenderia os princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos, na linha do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no caso “Boate Kiss” (RE 1.486.671 AgR).

Requer o provimento do agravo regimental, para que se negue provimento ao recurso especial defensivo, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de origem e o veredicto condenatório do Conselho de Sentença.

Em sessão pretérita desta Quinta Turma, o em. Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA votou por negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Consignou Sua Excelência que a hipótese encerra particularidades insuperáveis — a imputação de homicídio a um médico e a uma enfermeira no contexto de parto —, a demandar a correta aferição de elementares inerentes à atuação médica, que desbordam do conhecimento da média da população; que, embora a condenação por si só não revele prejuízo, o acórdão

recorrido registrou expressamente que os laudos juntados pela defesa foram explorados pela acusação sem possibilidade de enfrentamento técnico da controvérsia, em razão do indeferimento da oitiva dos assistentes técnicos; e que, por isso, não há falar em supressão de instância, restando demonstrado o prejuízo, a impor a prevalência da plenitude de defesa sobre o fenômeno da preclusão.

Pedi vista para melhor analisar as três teses do agravo — a preliminar de supressão de instância, a alegada ausência de prejuízo concreto e a preclusão do art. 422 do Código de Processo Penal —, à luz da prova dos autos e do regime constitucional de proteção reforçada conferido à defesa no procedimento do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Acompanho integralmente o em. Ministro Relator para negar provimento ao agravo regimental, acrescentando fundamentos que, a meu ver, densificam a estrutura intelectiva da decisão agravada.

Inicio pela preliminar de supressão de instância, que reputo improcedente. Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria inovado ao apreciar a exploração dos laudos durante a sessão do júri, episódio supostamente não enfrentado no acórdão recorrido. O argumento, contudo, não resiste ao cotejo com o próprio aresto estadual. Como destacou o em. Relator, foi o acórdão da correição parcial que, ao examinar o mérito, expressamente registrou a superveniência do julgamento e consignou — com base na ata da sessão (evento 270, DOC1) — que a defesa impugnou as perguntas do assistente de acusação à testemunha Sami A. R. J. El Jundi referentes aos pareceres técnicos, exatamente porque os pareceristas haviam sido impedidos de comparecer (e-STJ fl. 90). Vale dizer: o suposto fato “novo” já constava do acórdão recorrido, que a ele fez alusão como reforço de sua fundamentação.

Não há, pois, inovação. A decisão agravada limitou-se a extrair as consequências jurídicas de premissa fática já assentada na origem, o que se insere nos lindes da devolutividade do recurso especial. Anoto, por relevante, que a supressão de instância pressupõe o exame, por esta Corte, de matéria não submetida ao tribunal a quo; não é o que se verifica quando o Superior Tribunal de Justiça apenas confere a correta qualificação jurídica a fatos já delineados soberanamente na origem, sem incursão probatória vedada pela Súmula 7/STJ. Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia gravita em torno de tensão clássica do processo penal: de um lado, a preclusão temporal do art. 422 do Código de Processo Penal; de outro, a plenitude de defesa, garantia reforçada que a Constituição reservou exclusivamente ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “a”). A decisão agravada resolveu o conflito em favor da garantia constitucional, e por boas razões.

Convém, primeiro, demarcar a natureza da prova indeferida. O agravante insiste em que Karine Mendonça Rodrigues e Sílvio Eduardo Valente seriam "testemunhas", e não "peritos", devendo submeter-se ao limite e à preclusão do rol testemunhal. A distinção, todavia, não favorece a tese ministerial. Os profissionais foram indicados como assistentes técnicos, na forma do art. 159, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Penal, para esclarecer matéria pericial — o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito —, e não para narrar fatos que tenham presenciado. O Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático de relatoria do em. Ministro Celso de Mello, assentou que a oitiva de peritos e assistentes técnicos em plenário do júri constitui projeção concretizadora do direito à prova, prerrogativa inderrogável cujo desrespeito ofende a cláusula do devido processo legal:

> *"[...] por representar uma das projeções concretizadoras do direito à prova, configurando, por isso mesmo, expressão de uma inderrogável prerrogativa jurídica, não pode ser negado ao réu o direito de ver inquiridas em Plenário do Júri as testemunhas que arrolou, além dos peritos oficiais e assistentes técnicos (CPP, art. 159, §§ 3º e 5º, incisos I e II, c/c o art. 422), sob pena de inqualificável desrespeito ao postulado constitucional do 'due process of law'."*
>
> *(STF, HC 120.676/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão de 19/12/2013.)*

No mesmo diapasão, esta Corte Superior, no RHC 80.034, de relatoria do em. Ministro Sebastião Reis Júnior, reconheceu o direito do acusado de ouvir, em plenário, o assistente técnico indicado pela defesa, para além das cinco testemunhas previstas no art. 422 do Código de Processo Penal. A razão é dogmática: o assistente técnico, introduzido pela Lei n. 11.690/2008, ocupa lugar próprio no sistema probatório (art. 159 do Código de Processo Penal), distinto do rol testemunhal a que se refere o art. 422, de modo que sua exclusão não pode ser equacionada por simples aplicação da preclusão do rol de testemunhas — que é o cerne da insistência ministerial.

Daí decorre o ponto central que o agravante não logra desconstituir: o prejuízo, no caso, é concreto e está demonstrado. Não se trata, aqui, de extrair nulidade da mera condenação — o que a jurisprudência desta Corte, com acerto, repele (AgRg no HC 930.556/SP; REsp 2.132.083/MG). Trata-se de algo qualitativamente diverso: o acórdão recorrido consignou que os laudos da defesa foram explorados pela acusação em plenário, ao passo que se vedou aos autores desses laudos a oportunidade de sustentá-los oralmente e de confrontar a manifestação do assistente técnico da acusação, que pôde se manifestar. Configurou-se, como bem captou o em. Relator amparado no parecer do Professor Geraldo Prado, inaceitável assimetria processual:

permitiu-se a crítica oral às conclusões favoráveis ao réu, vedando-se a defesa oral dessas mesmas conclusões.

Essa assimetria fere, a um só tempo, o contraditório, a paridade de armas e, no que mais importa ao rito do júri, a oralidade — característica essencial do procedimento, em que os jurados, juízes leigos, formam convicção sobretudo a partir do debate oral travado em plenário. Reduzir a defesa técnica a uma peça escrita, enquanto se franqueia à acusação a palavra viva, equivale a proteger a prova documental em detrimento da prova oral, justamente no ambiente em que esta é soberana. O prejuízo, nesse contexto, não é presumido: é estrutural e aferível, pois recai sobre a própria formação do convencimento dos jurados a respeito de matéria técnica que, como reconhecido na origem, desborda do conhecimento da média da população.

Não socorre o agravante a alegação de que as testemunhas de defesa ouvidas em plenário possuíam formação médica, ou de que os laudos já integravam os autos. A oitiva de testemunhas, ainda que médicas, não supre a função do assistente técnico, que é precisamente esclarecer e defender, em contraditório oral, as conclusões periciais por ele subscritas. Tampouco a existência física dos laudos nos autos substitui a sua sustentação oral perante o Conselho de Sentença, sob pena de se esvaziar o sentido do direito ao confronto.

Quanto à preclusão propriamente dita, não a desconheço, nem nego a natureza preclusiva do prazo do art. 422 do Código de Processo Penal — firmemente reconhecida por esta Corte. Ocorre que a preclusão, instituto de ordenação procedimental, não é valor absoluto: cede quando seu prestígio importar sacrifício desproporcional de garantia fundamental e, mais ainda, quando a parte contrária extrai vantagem probatória direta justamente da prova cujo contraditório oral foi vedado ao réu. Nesse exato sentido caminha o precedente desta Quinta Turma, de minha relatoria, invocado pela própria decisão agravada:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REABERTURA DA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...] NULIDADE RECONHECIDA. [...] 7. A preclusão temporal não pode prevalecer quando há demonstração de prejuízo à defesa do acusado [...]. 8. A plenitude de defesa é princípio constitucional que ampara o instituto do júri, sendo essencial garantir ao acusado condições efetivas de refutar a hipótese acusatória.*
>
> *(AgRg no RHC 224.342/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)*

Veja-se que, no precedente acima, a preclusão temporal foi expressamente afastada diante da demonstração de prejuízo à defesa, em homenagem à plenitude de defesa que ampara o júri — raciocínio que se ajusta como luva à hipótese dos autos,

em que o prejuízo, como visto, não é meramente alegado, mas decorre da assimetria probatória reconhecida na origem.

Resta enfrentar o argumento de maior densidade do agravante: a invocação do caso “Boate Kiss” (RE 1.486.671 AgR), em que o Supremo Tribunal Federal reputou ofensivo à soberania dos veredictos o reconhecimento de nulidades preclusas e sem demonstração de prejuízo. O precedente, porém, milita em favor da decisão agravada, e não contra ela. A *ratio* do julgado do Supremo é dupla e cumulativa: a nulidade deve ser, simultaneamente, preclusa e desprovida de prejuízo. Ora, no caso presente o prejuízo está concretamente demonstrado — a assimetria no confronto dos laudos —, de modo que não se cuida de “nulidade sem prejuízo”. A própria premissa do paradigma invocado, portanto, não se verifica nestes autos, o que afasta a aplicação da tese ministerial por evidente distinção (*distinguishing*).

Acrescento que a soberania dos veredictos não é salvo-conduto para a convalidação de julgamento maculado por cerceamento de defesa. A garantia do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição protege o mérito da decisão dos jurados contra revaloração pelo juízo togado; não imuniza, todavia, o procedimento contra o reconhecimento de nulidades que comprometam a higidez do próprio julgamento. Anular o júri para que outro se realize, com plena observância do contraditório, longe de violar a soberania, é precisamente o que a preserva, pois assegura que o veredicto soberano repouse sobre debate íntegro e equilibrado.

Por fim, a preocupação do agravante com a segurança jurídica e a estabilidade do rito, embora legítima, não tem o condão de prevalecer sobre a higidez constitucional do julgamento. A renovação determinada pela decisão agravada não premia a desídia, mas restaura a paridade de armas em hipótese de inegável complexidade técnica, em que a correta compreensão do nexo causal pelos jurados é condição de um veredicto justo.

Diante do exposto, ACOMPANHO o em. Ministro Relator para NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo a decisão que restabeleceu a oitiva dos peritos e anulou o julgamento do júri, para que outro seja realizado com efetiva observância ao princípio da plenitude de defesa.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0461130-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.115.023 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50328576420148210001 50687421120258217000

EM MESA JULGADO: 18/08/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVANTE	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252 ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807 DEMETRIOS KOVELIS - SP347713 JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS	:	AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082 MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771 FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555 GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA	:	ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES
AGRAVADO	:	RICARDO HERBERT JONES
ADVOGADOS	:	RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252 ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807 DEMETRIOS KOVELIS - SP347713 JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS	:	AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082 MATHEUS ANTENOR CHIOCHETA - SP415771 FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555 GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA	:	ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao

C5426054855<4164855845@

Documento eletrônico VDA59249930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 19/08/2026 12:18:53
Código de Controle do Documento: 8D8CCEEE-0DA9-4049-AD67-7494B89680D6

agravo regimental."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik (voto-vista), Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA59249930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 19/08/2026 12:18:53
Código de Controle do Documento: 8D8CCEEE-0DA9-4049-AD67-7494B89680D6